



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **16** Registro delle Delibere
del **18/02/2022**

OGGETTO

Decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto lavori denominato "Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti nel Comune di Squillace (CZ) loc. Fiasco Baldaia". Approvazione Progetto di fattibilità tecnico – economica.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore
Dott. Pasquale Muccari

L'anno 2022 del giorno 18 mese di febbraio alle ore 12:45 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☐ SI ☒ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di €1.5 miliardi;
- il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 600 milioni. Con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;
- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è stato emanato l'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:
 - ✓ all'art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili daciascun destinatario;
 - ✓ all'art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;
 - ✓ all'art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;
 - ✓ all'art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la scadenza del 14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero;
 - ✓ all'art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell'eventuale finanziamento;

Preso atto che per la provincia di Catanzaro è costituito il consorzio ATO che si occupa per i comuni in forma associata del solo trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ma è demandata la raccolta dei rifiuti urbani ai singoli comuni;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione comunale partecipare all'avviso pubblico in parola al fine di candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in quanto non vi è alcun EGATO OPERATIVO e pertanto il Comune è legittimato a presentare la proposta;

Rilevato che il progetto risulta essere, conformemente a quanto previsto dall'art 6 comma 1 lettera e) dell'avviso del MITE emarginato in oggetto coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs 152/2006 ed al Piano d'Ambito per il servizio rifiuti integrato ai sensi del D.lgs 152/2006 e della L.R. n. 14/2014 approvato dall'Assemblea dei Sindaci n. 20 del 29/12/2020;

Dato atto che:

- il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste nella realizzazione di un Centro di Raccolta in loc. Fiasco Baldaia del Comune di Squillace (CZ), ai sensi del DM 8/4/08 e smi, per l'ottimizzazione della raccolta differenziata a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato elaborato ai sensi dell'art.23 comma 6 del D.lgs 50/2006 e smi e si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Studio di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Studio di prefattibilità ambientale;
 - Planimetria generale e elaborati grafici:
 - Inquadramento
 - Planimetria particolareggiata
 - Planimetria generale
 - Piante di dettaglio
 - Sezioni, prospetti e viste 3D
 - Calcolo sommario della spesa;
 - Elenco prezzi unitario;
 - Quadro economico;
 - Piano particellare preliminare delle aree;

- il quadro economico degli interventi, complessivamente ammontante a € 989.716,55;

Di dare atto, altresì, che il progetto, qualora ammesso a finanziamento, troverà apposita copertura finanziaria attraverso l'iscrizione a bilancio con vincolo in entrata;

Considerato che ai fini dell'ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all'approvazione del progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti nel Comune di Squillace secondo quanto previsto dal vigente ordinamento;

Dato atto che:

- gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di fattibilità tecnico – economica da candidare a finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento si provvederà, con successivo e separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche;
- dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell'Ente trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1)-di approvare il progetto dello studio di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e s.m.i., denominato “Realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti nel Comune di Squillace (CZ) loc. Fiasco Baldaia” allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

2)-di dare atto che il quadro economico dell'intervento proposto ammonta complessivamente a € 989.716,55 tutte spese ammissibili a finanziamento;

3)-di candidare il progetto come descritto al punto precedente all'avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021;

4)-di autorizzare il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, a firmare i documenti pertinenti l'istanza di ammissione al finanziamento;

5)-di delegare il Responsabile del Settore Tecnico di procedere alla presentazione dell'istanza di ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant'altro necessario per portare a buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

6)-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
